

近距离观察美国房地产经纪人

廖俊平 中山大学岭南学院房地产咨询研究中心主任

笔者最近在美国麻省理工学院学习两个月,借此机会再次近距离接触了美国的房地产经纪人,进一步了解了一些情况(这些年来笔者一直关注房地产经纪行业的情况,曾几次访问美国,和各地一些房地产经纪人有较好的私谊,也经常通过他们了解美国房地产经纪行业的情况)。

因为要自己在麻省理工学院所在的剑桥市(和波士顿一河之隔,实际上可以说是连为一体的)租房住,所以我到美国之前联系了公寓出租公司,还托朋友找到了一位在波士顿地区从事房地产经纪的华人 Ken 为我提供一些帮助。

到剑桥住下以后,我前去拜访了 Ken,在此前后我们还多次在电话中交谈,从他那里了解或者是核实了一些有关美国房地产经纪人的工作情况。

首先,美国的房地产经纪人基本上是独立工作的。Ken 目前在一家 Century 21 品牌旗下的经纪公司执业。大家知道,Century21 的经营是采取加盟方式,也就是说其旗下的每一家中介公司都是独立的,归不同的人拥有,只是共用 Century 21 品牌,并且共享其管理和培训体系等。Ken 所在的这一家 Century 21 品牌公司是当地最大的房地产经纪公司,有两个老板(公司出资人),他的业务收入要和公司分成,相应地,公司会帮他处理各种法律事务和纠纷,提供各种后勤支援。Ken 并不需要经常去公司上班,因为他的经营要么是利用自己的熟人网络,而更多地则是利用 MLS 系统。

所谓 MLS 系统,即共享放盘系统,在本专栏

2010 年 9 月的文章里面已经介绍过。这次我专门请 Ken 给我演示了一下他作为经纪人是如何管理和查询 MLS 系统的,因为作为一般的客户,只能看到 MLS 系统上的一些基本信息,比如说是看不到有关业主的信息的,而作为经纪人,他是可以查看到更多信息的,比如某个经纪人放在系统上的某个盘源的业主信息。

当然,作为业主委托的经纪人(卖方经纪人)一方是不担心 Ken 知道了业主信息以后会把他的生意抢走的,而只会乐意见到 Ken 帮他一起把这单生意做成。因为之前我们也介绍过,在美国实行的基本上是独权委托,即业主在委托经纪人出售房屋的时候承诺,在委托期限内,只要房屋成交,就要向经纪人支付佣金。另一方面,美国的行规是房屋买方不需支付佣金,那么 Ken 如果帮这个房屋找到买家,他是不是会担心自己拿不到佣金呢?也不会,在这个盘源信息里面,已经清楚地写了作为买方经纪人可以获得多少比例的佣金。我吃惊地发现,这个盘源给出的买方经纪人佣金竟然达到 4%。我知道美国的惯例一般是由卖方支付 6%或者更少一些的佣金,然后由卖方经纪人和买方经纪人分享。现在买方经纪人竟然能够获得 4%,原因何在? Ken 解释说,这个盘是 Fannie Mae(美国最大的抵押证券公司,是由政府担保但非政府拥有的上市公司,但由于此轮金融危机造成的影响已经退市,目前由政府托管)这样的债主放出来的,为了尽快成交,给的佣金比例高于 6%,可能达到 8%(在美国,佣金多少完全是由委托代理双方协商,只是规定经纪人之间



不能串通垄断市场和统一佣金比例)；而另一方面，卖方经纪人为了促使尽快成交，也愿意分较多的佣金给买方经纪人。因为独权委托的期限通常是 1 个月，所以经纪人要用最快的速度撮合成交。

由于买方不用支付佣金，所以买方会很乐意让经纪人帮助寻找合适的房源，经纪人甚至还很愿意给介绍买家找自己的人分一些佣金，以找到更多的买家。因为在这样的行业规则下，谁能够尽快找到买家，谁就能作为成功的买方经纪人分取到佣金。

作为经纪人，Ken 还能看到这个盘源的价格变动情况——在盘放出来一段时间以后，卖方经纪人会根据市场情况建议业主适当调整售价。如果业主接受，放盘价就会更改，一般人看不到价格变动的历史，而作为 MLS 成员的经纪人就可以看到。

为了帮助经纪人在网上快速搜索到合适的买卖信息，MLS 系统设置了方便快捷的各种查询模式。

作为一般客户，虽然不能看到那么多信息，但关于盘源的基本信息也是应有尽有、图文并茂，而且 MLS 系统的界面非常友好，客户只需点击一个按钮，就可以立即把自己希望看房的需求通知到经纪人——因为客户也是需要注册的，客户在注册的时候已经提供了自己的详细联系方式，所以当客户以已经注册的用户名登录系统的时候，系统已经知道了该客户的资料。很快，经纪人就会通过电话、电子邮件等方式联系到客户。

由此可以知道，MLS 系统对客户也是进行了管理的，这样可以有效地防止客户飞单的现象——不仅客户需要实名登记，而且预约等也在系统上进行，系统会记录客户的预约信息，这样客户就很难飞单赖账了。

而且，客户可以免费使用 7 天，7 天之后就要收费了，当然收费额很低，不过却要提供信用卡来支付费用，这等于又掌握了客户的信用卡信息。当然，按照美国严格的信息管理法律，MLS 系统运营商绝对不敢滥用这些信用卡信息，可是反过来，客户也不敢有不诚信的行为了。

说回经纪人的佣金等问题。前面说了，卖方经纪人一般会要求业主签订独权委托合同，但我看到在 MLS 系统上提供了几种不同的合同，既有独权委托，也有独家委托（独家委托的区别在于，这时业主可以同时自行寻找买家，如果业主自己成交，则不用支付佣金给经纪人），不过没有多家委托的合同。但 Ken 告诉我，多年来形成的惯例使得经纪人都不会同意非独权委托，这样一来，几乎所有的委托出售合同就都是独权委托合同了。

在房屋成交的时候，房款是暂存在经纪人这里的，虽然业主和买方都会委托律师办理交割手续，但律师并不保管和监管房款。由于经纪人都是通过考试具有执业资格的，加上有包括 MLS 系统在内的完善的管理制度，所以不用担心经纪人会卷款潜逃。由于房款由经纪人暂管，所以最后实际上是卖方经纪人直接从房款中留下事先商定的佣金，才把房款交付给业主。在最后办理房款交割过户手续的同时，卖方经纪人也会把相应比例的佣金支付给买方经纪人。

最后说一下经纪人和公司的分成比例，这也是可以谈判的。比如 Ken 刚入行的时候在一家华人老板的经纪公司做，老板说他没有经验，相当于学徒，所以公司要收取很高比例的佣金，但没过多久，老板发现 Ken 的工作绩效很高，甚至超过一些资深经纪人，就马上主动提出公司的分成比例可以降低——道理很简单，这样的赚钱机器哪个公司都想要，你这里如果不提高其待遇，他马上就可以走人。

王春敏 / 责任编辑